

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1779/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัทที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม	
	จำกัด	
		โจทก์
	นายเอกชัย แซ่เจีย	จำเลย
	นายเอกชัย แซ่เจีย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108		

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณาบริษัทที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรมจำกัดโดย
นายโกวิทศรีพงษ์พิจิตร ผู้รับมอบอำนาจผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
มาตรา 4,6,25,27(5),48,59 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 29 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 2
ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 158,157)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 130)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ชั้นนี้จึงไม่มี
เหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ชั้นนี้จึงไม่มี
เหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ